

한 국 소 비 자 원

부 서 주 의

제 목 사건 배분 지연 및 처리기한 미준수

소 관 부 서 피해구제국

조 치 부 서 피해구제국

내 용

1. 업무 개요

피해구제국은 소비생활과 관련이 있는 보상기준 설명, 피해구제 절차 안내, 관련 법·제도 안내, 정보제공 등을 통해 소비자 불만을 처리하는 소비자상담 업무를 수행하고 있다.

소비자상담 업무는 소비자상담-피해구제-분쟁조정으로 3단계로 이어지는 기관의 소비자 분쟁 처리 절차 중 첫 단계로서, 소비자는 소비자상담 절차를 거쳐야만 피해구제 신청을 할 수 있다.

소비자상담 사건은 1372소비자상담센터, 국민신문고를 통해 접수되는데, 각각 소비자상담팀 소속 상담 수행 직원, 국민소통팀 소속 상담 수행 직원에게 배분되어 처리된다.

사건 처리는 상담 수행 직원이 상담 사건을 직접 검토하여 민원인에게 처리 결과를 통지하는 방식과 상담 수행 직원의 처리에 앞서 사업자가 자율적으로 처리하도록 하는 방식(이하 ‘사업자 자율처리’라 한다)으로 이루어지고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

피해구제국은 기관 내규인 「소비자불만처리 및 피해구제업무처리 규정」(이하 ‘규정’이라 한다)에 따라 1372소비자상담센터¹⁾를 통해 접수된 사건 중 사업자 자율처리 사건 이외의 불만처리는 신청을 받은 날로부터 3일 이내에 처리하여야 한다.

국민신문고를 통해 접수된 사건에 대해서는 「민원 처리에 관한 법률」을 준용하여 14일 이내에 처리하여야 하며, 기한 내 처리가 어려운 경우 처리기간을 14일 연장할 수 있고, 이 경우 28일 이내에 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사업자 자율처리 사건 이외의 불만처리가 규정에 따른 처리기한(3일) 내에 이루어지기 위해서는 접수된 날부터 최소 3일 이내에 상담 수행 직원에게 사건을 배분하여 처리하도록 할 필요가 있다.

그러나, 2025년 2분기 1372소비자상담센터를 통해 소비자상담팀에 접수된 15,170건 중 1,841건이 접수 후 이미 4일 이상 경과된 상태에서 상담 수행 직원에게 배분되어 처리기한 준수를 현실적으로 어렵게 하는 것으로 판단된다.

또한, 동 기간에 접수되어 소비자상담팀이 직접 처리한 10,960건²⁾의 사건 중 1,329건이 소비자의 신청내용에 대한 자료 보완 요구 기간을 제외하고도 규정에 따른 처리기한인 3일을 초과하여 처리되었다.

국민신문고를 통해 접수되어 국민소통팀이 규정에 따라 14일 이내에 처리하여야 하는 8,710건 중에서 1건이 규정에 따라 연장할 수 있는 최대 처리기한인

1) 민간소비자단체, 광역시도 지방자치단체, 한국소비자원이 공동으로 참여하여 운영하는 소비자상담 통합시스템

2) 소비자상담팀에 접수된 15,170건 중 사업자 자율처리로 종결된 사건 4,983건을 제외한 수치임.

28일을 초과하여 처리된 것으로 확인된다.

소비자상담 단계는 기관의 소비자 분쟁 처리 절차 중 첫 단계로 소비자 피해 회복을 위해 필수적으로 거쳐야 하는 업무임을 고려하여 볼 때, 신속하고 실질적인 피해 회복이 이루어질 수 있도록 규정에서 정하고 있는 처리기한 준수를 위해 사건 배분 및 처리기한을 철저히 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 피해구제국은 감사결과를 수용하면서 시스템 개선 등을 통해 지적사항을 해소하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 피해구제국장은 규정에서 정한 처리기한을 준수할 수 있도록 소비자상담 사건 배분과 사건 처리기한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)

한 국 소 비 자 원

부서주의·권고

제 목 사업자 자율처리 사건 관리 부적정

소 관 부 서 피해구제국

조 치 부 서 피해구제국

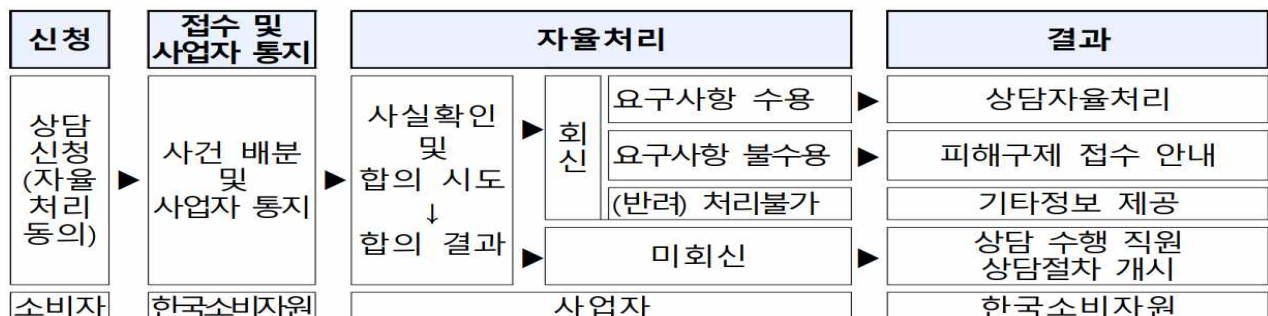
내 용

1. 업무 개요

피해구제국은 접수된 상담 사건 중 피신청인이 인터넷상담 자율처리시스템에 가입한 사업자인 경우 상담 수행 직원의 처리에 앞서 사업자가 자율적으로 처리하도록 하는 사업자 자율처리 절차를 운영하고 있다. 2025년 2분기에 접수된 소비자 상담 사건 기준 4,983건을 해당 절차를 통해 처리하였다.

사업자 자율처리는 소비자원이 소비자의 불만 접수 내용을 사업자에게 전달하여, 해당 불만에 대해 자율적으로 처리하도록 하는 것이다. 사업자가 처리 결과를 소비자원에 통보하면 그 결과를 다시 소비자에게 통보하는 절차를 통해 아래 [그림 1]과 같이 이루어진다.

[그림 1] 사업자 자율처리 절차



피해구제국은 사업자의 적극적인 소비자불만 대응을 유도하기 위해 자율처리 신규 사업자를 확대하고, 글로벌 플랫폼 사업자도 참여할 수 있도록 시스템을 개선하는 등 사업자 자율처리를 지속적으로 활성화하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기관 내규인 「소비자불만처리 및 피해구제업무처리 규정」에 따라 인터넷 상담 자율처리시스템에 가입한 사업자 관련 사건은 소비자의 처리에 앞서 사업자가 자율적으로 처리하도록 할 수 있으며, 사건 접수 후 7일 이내에 당해 사업자가 그 처리 결과를 소비자에게 회신하면 소비자는 사업자의 자율처리 결과를 소비자에게 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 2025년 2분기 사업자 자율처리로 종결된 4,983건의 사건 중 17건이 사건 접수일로부터 7일이 초과된 시점에 당해 사업자로부터 처리결과를 회신받아, 자율처리 결과 회신에 관한 규정을 위반한 것으로 확인된다.

따라서, 규정에 따른 기한을 넘겨 사업자에게 자율처리 결과를 회신받는 문제가 재발하지 않도록 관련 시스템 개편 등의 개선방안을 마련할 필요가 있다.

자율처리 결과의 소비자 통보와 관련하여서는 처리결과 회신일로부터 통보까지 평균 2일이 소요되어 대부분 적정한 기한 내에 통보가 이루어지고 있었으나, 409건은 특별한 사유 없이 처리결과 통보에 4일 이상 소요된 것으로 확인된다.

이는 일반 상담의 처리기한인 3일을 초과하여 통보가 이루어지는 것으로, 처리결과 통보가 소비자에게 지체없이 이루어질 수 있도록 개선할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 피해구제국은 감사결과를 수용하면서 자율처리 사업자 이관 및 처리 절차 시스템을 개편하여 지적사항이 개선되도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 피해구제국장은

- ① 사업자의 자율처리 결과 회신이 규정에 따른 기한을 넘어 이루어지지 않도록 철저히 관리하고(부서주의)
- ② 사업자 자율처리 결과의 소비자 통보가 지체없이 이루어질 수 있도록 소비자상담 업무처리시스템을 개선하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

한 국 소 비 자 원

개 선 요 구

제 목 사업자 자율처리를 위한 소비자 동의 절차 개선 필요

소 관 부 서 피해구제국

조 치 부 서 피해구제국

내 용

1. 업무 개요

피해구제국의 사업자 자율처리 절차는 소비자와 사업자 간 자율적인 합의를 유도하기 위한 과정으로, 이를 위해 사업자에게 소비자의 개인정보, 불만 내용 등 정보제공이 수반됨에 따라 해당 절차 진행 전 사업자 자율처리 절차 진행 여부에 대해 소비자의 동의를 받고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기관 내규인 「소비자불만처리 및 피해구제업무처리규정」(이하 ‘규정’이라 한다)에 인터넷상담 자율처리시스템에 가입한 사업자 관련 인터넷 신청건은 소비자가 동의한 경우에 한하여 소비자원의 처리에 앞서 사업자가 자율적으로 처리하도록 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

피해구제국은 소비자에게 위 규정에 따른 동의를 받기 위해 1372소비자상담 센터를 통한 인터넷상담 신청 시 소비자에게 사업자 자율처리 절차의 목적, 내용

등에 대한 안내와 동의 절차를 아래 [그림 2-1]과 같이 마련하고 있다.

반면, 국민신문고를 통해 접수되는 사건에 대해서는 국민신문고 홈페이지 민원 신청 화면에서 아래 [그림 2-2]과 같이 ‘소비자 피해 사건의 파악 및 분쟁의 해결을 위한 해명’ 목적으로 개인정보의 제3자 제공 동의를 받은 경우, 사업자 자율처리에 동의한 것으로 간주하여 사업자 자율처리로 사건을 진행한 것으로 확인된다.

[그림 2] 사업자 자율처리 소비자 동의 절차 비교

[그림 2-1] 1372소비자상담센터 인터넷상담 신청 화면	[그림 2-2] 국민신문고 신청 화면
» 사업자(피신청인) 상호 * 찾기 ☐ 상담자율처리 동의 [자세히보기] 자율처리 안내 한국소비자원은 소비자피해의 신속·완만하게 처리하기 위해 '자율처리'제도를 운영하고 있습니다. 자율처리 사업자로 지정된 피신청인에 한해, 소비자가 자율처리에 동의하시면 해당 사업자에게 일차적으로 피해해결을 의뢰하는 절차입니다. 자율처리로 진행할 경우 통상 7일 이내의 처리기간이 소요되며, 피해구제 접수 시의 통상 30일(최대 90일)보다 훨씬 신속하게 피해가 해결되고 있습니다. ※ 소비자께서 사업자의 자율처리 결과에 만족하지 않으신 경우에는 한국소비자원에서 피해구제 절차를 진행하실 수 있습니다.	개인정보 수집 및 제3자 개인정보 활용 동의 1. 개인정보의 제3자 제공 ○ 개인정보를 제공받는 자 - 피신청인(사업자) 및 한국소비자원이 지정한 전문위원(필요 시) ○ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 - 소비자 피해 사건의 파악 및 분쟁의 해결을 위한 해명 ○ 제공하려는 개인정보 - 성명, 성별, 생년월일, 연락처, 주소, 피해 내용 및 거래에 대한 정보 ○ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간 - 소비자와 사업자 사이의 분쟁이 종결될 때까지 ○동의 ○비동의

위 국민신문고 신청 화면에 확인되는 개인정보의 이용 목적 안내 내용만으로는 일반 소비자가 사업자 자율처리 절차의 방법, 목적 등에 대해 이해하기 어렵다고 판단되는 바, 관련 규정에 따른 동의 절차가 완전히 이행되었다고 보기 어려우므로 해당 동의 절차에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 의견 피해구제국은 감사결과를 수용하면서 국민신문고 시스템 운영 기관인 국민권익위원회와 협의하여 민원 신청 화면의 관련 소비자 동의 절차를 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 피해구제국장은 국민신문고를 통한 소비자상담 사건 접수 시 소비자가 사업자 자율처리 절차의 내용 등을 충분히 인지한 후 동의할 수 있도록 관련 절차를 개선하시기 바랍니다.(개선요구)

한 국 소 비 자 원

통보(모범사례)

제 목 피해구제 접수 사건에 대한 접수 요건 사전 검증 체계 확대
소 관 부 서 피해구제국
내 용

1. 업무 개요

피해구제국은 「소비자불만처리 및 피해구제업무처리규정」에 따라 소비생활과 관련이 있는 보상기준 설명, 피해구제 절차 안내, 법·제도 안내 등을 통해 소비자 불만을 처리하는 소비자상담 업무와 소비자분쟁에 관해 신속·공정하게 정당한 보상이 이루어지도록 양 당사자에게 합의를 권고하는 피해구제 업무를 수행하고 있다.

2. 현황 및 문제점

소비자는 소비자상담 단계를 통해 불만이 해결되지 않는 경우 피해구제를 신청할 수 있으며, 신청 시 관련 서식에 따라 당사자 정보, 거래 내용, 피해 내용 등을 기재하고 관련 증빙자료를 첨부하여야 한다.

이때 거래 증빙이나 피해 내용에 대한 증빙 사진이 누락되는 등 자료가 미비한 상태로 접수되어 피해구제 담당자가 양 당사자 간 합의 권고 전 기본적인 사실관계 확인을 위해 해당 공문을 발송하는 등의 행정절차로 많은 시간이 소요되어 소비자 피해의 신속한 회복을 어렵게 하는 문제가 발생하였다.

실제 피해구제 단계에서 기본적인 입증자료가 없는 상태로 접수되는 경우, 피해구제 담당자가 소비자에게 상당한 기간을 정하여 자료 보완 요구 절차를 거치는 사례가 다수 확인되었다.

위 자료 보완 요구 기간은 해당 피해구제 사건 처리기간에 산입되어 해당 사건의 처리 지연 뿐만 아니라, 다른 피해구제 사건의 처리에도 영향을 미쳐 전체적인 사건 적체로도 이어질 우려가 있다.

따라서, 신속한 소비자 피해 회복 지원을 위해 신청서류가 미비한 피해구제 접수 건에 대해 사전에 확인 및 보완할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있었다.

3. 해결 및 개선점

피해구제국은 위 문제를 해결하기 위해 4개 전문품목(금융, 보험, 의료, 자동차)에 관한 피해구제 신청 시 피해구제 절차 진행 전 상담 수행 직원이 신청서류를 검토하여 추가 필요 서류 등을 확인하고 소비자에게 자료의 보완을 요구하여 피해구제에 이관하는 체계(이하 ‘검증 체계’라 한다)를 마련하였으며, 2025년부터는 13개 공통품목³⁾에 대해서도 검증 체계를 확대 도입하였다.

4. 업무 성과

피해구제국은 검증 체계의 확대 도입을 통해 2025년 2분기에 접수된 해당 품목에 대한 피해구제 신청서류 확인 및 보완 업무를 수행하여 아래 [표]와 같이 총 5,500건을 피해구제 단계에 이관하였다. 해당 건수는 동 기간 전체 피해구제 접수 건수인 30,578건에서 18.0%를 차지하는 것으로 확인된다.

3) 법률행정서비스, 가사용품, 기타서비스, 기계류기타물품, 보건위생서비스, 도서음반, 교육서비스, 식료품기호품, 보건위생용품, 스포츠레저취미용품, 문화용품, 농수축산용품, 식생활기기

[표] 2025년 2분기 피해구제 신청사건 검증 실적

(단위 : 건)

구분	품목(대분류 기준)	피해구제 이관
전문품목 (4개)	금융	196
	보험	266
	의료서비스	322
	차량·승용물	598
	소계	1,382
일반품목 (13개)	가사용품	427
	교육서비스	614
	기계류기타물품	23
	기타서비스	873
	농·수·축산용품	21
	도서·음반	115
	문화용품	228
	법률·행정서비스	62
	보건·위생서비스	481
	보건·위생용품	323
	스포츠·레저·취미용품	351
	식료품·기호품	422
	식생활기기	178
	소계	4,118
총계		5,500

※ 피해구제국 소비자상담팀 제출자료

검증 체계를 통해 피해구제 담당자가 사건에 대한 기초적인 사실관계를 확인하는 과정에서의 행정절차로 발생할 수 있는 처리 지연을 완화하고, 피해구제 절차 안내, 법·제도 안내 등을 통한 소비자 불만 처리 중심의 기존 소비자상담 업무에서 벗어나, 피해구제의 전 단계 역할을 수행할 수 있는 기반을 마련하였다.

궁극적으로는 향후 기관의 소비자분쟁 해결 체계의 효율 향상과 피해구제 서비스의 품질 개선에 기여할 것으로 기대되는 점 등을 고려해 볼 때 모범사례로 판단된다.

조치할 사항 원장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서를 격려하여 주시기 바랍니다.(모범사례)